

	CNIPJ Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales en Ciberseguridad y Telecomunicaciones	Perito: Oscar Padial Diaz Nº Asociado:13 DNI:73390023J	Identificador: ABRIL_03081311437 Fecha: 02/08/2018
	Informe: Pericial para validar la documentación aportada en Diligencias previas 000579/2013		

ANEXO I. DECLARACIONES

Declaración de Abstención y Tachas

D. Oscar Padial Diaz, con carnet profesional Nº 13 del Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos en Telecomunicación y Ciberseguridad y número de Colegiado Nº 11437 del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT), como Titulación Académica-Profesional de:

- **Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Telemática por la EPSA-UPV.**
- **Máster Universitarios en Redes Corporativas e Integración de Sistemas por la UPV.**
- **Perito Judicial Informático por UDIMA-ANTPJI,**
- **Máster en Ciberseguridad por la UNADE (Universidad Americana de Europa).**
- **Máster en Ciberinteligencia por la UFV de Madrid**

ha sido designado para la realización de la pericia objeto de este informe.

El perito declara:

El firmante del presente informe o dictamen, en la concerniente a los temas y alcance tratados, así como las partes y terceros involucrados o afectadas por el mismo y conocidos hasta este momento, en base a los expresados en el art. 105 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

Archivo: Procedimiento pericial ABRIL_03081311437	P á g i n a 12
Firma del Perito: Oscar Padial Diaz	

	CNIPJ Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales en Ciberseguridad y Telecomunicaciones	Perito: Oscar Padial Diaz Nº Asociado:13 DNI:73390023J	Identificador: ABRIL_03081311437 Fecha: 02/08/2018
	Informe: Pericial para validar la documentación aportada en Diligencias previas 000579/2013		

DECLARA,

a priori y en la fecha de elaboración del informe, desconocer causa o motivo alguno por la que deba de abstenerse de la realización del presente informe. Y en base al art. 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

DECLARA,

a priori y en la fecha de elaboración del informe, desconocer causa o motivo alguno por el cual el perito pueda ser tachado por Tercero interesado o Parte en un proceso judicial derivado de las acciones posteriores llevadas a cabo con el presente informe o dictamen judicial.

Declaración o Juramento de Promesa

El perito firmante del presente informe o dictamen, en lo concerniente a los temas y el alcance tratados en el mismo, y en base a lo expresado en art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

DECLARA,

Decir la verdad y haber actuado con la mayor objetividad e imparcialidad posible tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a tercero o parte solicitante del informe y conoce las responsabilidades

Archivo: Procedimiento pericial ABRIL_03081311437	P á g i n a 13
Firma del Perito: Oscar Padial Diaz	

	CNIPJ Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales en Ciberseguridad y Telecomunicaciones	Perito: Oscar Padial Diaz Nº Asociado:13 DNI:73390023J	Identificador: ABRIL_03081311437 Fecha: 02/08/2018
	Informe: Pericial para validar la documentación aportada en Diligencias previas 000579/2013		

civiles, penales, disciplinarias y asociativas que comporta la aceptación de la elaboración de un informe o dictamen judicial. Asimismo, bajo su única responsabilidad,

DECLARA,

Que lo expresado y reflejado en el presente informe o dictamen pericial está basado en los hechos, información y circunstancias que se han podido constatar, por medio de los conocimientos propios y la experiencia adquirida a lo largo de la trayectoria profesional, quedando las conclusiones siempre sujetas y abiertas a la consideración de nuevas informaciones, exámenes y aportaciones o de un mejor criterio u opinión que pudiese ser aportado.

Declaración de imparcialidad

El perito Oscar Padial Diaz declara no tener intereses por cualquiera de las partes (acusado o acusador). Asimismo, en cumplimiento del artículo 335.2 de la LEC, el perito firmante, responsable del contenido del dictamen, manifiesta, bajo juramento, que ha actuado y, en su caso, actuará, con la mayor objetividad posible, siendo conocedor de las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Igualmente, el perito firmante manifiesta que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad.

Archivo: Procedimiento pericial ABRIL_03081311437	P á g i n a 14
Firma del Perito: Oscar Padial Diaz	

	CNIPJ Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales en Ciberseguridad y Telecomunicaciones	Perito: Oscar Padial Diaz Nº Asociado:13 DNI:73390023J	Identificador: ABRIL_03081311437 Fecha: 02/08/2018
	Informe: Pericial para validar la documentación aportada en Diligencias previas 000579/2013		

Declaración de Confidencialidad

D. Oscar Padial Diaz, con carnet profesional Nº 13 del Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos en Telecomunicación y Ciberseguridad y colegiado Nº 11437 del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITTT), se compromete de manera expresa y asume que el compromiso es mutuo por parte de los peticionarios del Informe/Dictamen, tanto durante la vigencia del encargo, como después de su extinción, sin límite de tiempo, a no difundir, transmitir o revelar a terceras personas cualquier información proporcionada por el peticionario o por el objeto del Informe/Dictamen a la que tenga acceso como consecuencia de la actividad laboral, ni a utilizar tal información en interés propio o de terceros vinculados con el mismo.

La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción, en cualquier soporte, de la información del peticionario, cliente o asunto a la que tenga acceso y así como información relativa a clientes, procedimientos y sistemas de organización, programas informáticos o cualquier otro tipo de información interna, salvo que tal información sea estrictamente necesaria publicitarla para el desarrollo del contenido inherente a su labor.

Asimismo, el perito Oscar Padial Diaz queda exento de dicho compromiso cuando la información sea requerida en los supuestos legalmente contemplados por la ley y en aquellos casos en los que se esté colaborando con los Cuerpos de Seguridad o con los Órganos de Justicia, o implique riesgos para la integridad de las personas o

Archivo: Procedimiento pericial ABRIL_03081311437	P á g i n a 15
Firma del Perito: Oscar Padial Diaz	

	CNIPJ Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales en Ciberseguridad y Telecomunicaciones	Perito: Oscar Padial Diaz Nº Asociado:13 DNI:73390023J	Identificador: ABRIL_03081311437 Fecha: 02/08/2018
	Informe: Pericial para validar la documentación aportada en Diligencias previas 000579/2013		

se evidencie clara o inequívocamente la comisión de delito, en cuyo caso se informará a las Autoridades competentes.

Uso no Autorizado

Queda expresamente prohibido el uso, copia y/o divulgación de la información parcial o total redactada y liberada en este informe, sin la autorización expresa del autor del mismo y firma original del informe, en tanto en cuanto no se haya completado la relación y los compromisos contractuales del encargo, entre ellos, el devengo total de las minutas, gastos y los honorarios estipulados para la realización de dicho encargo, incluidos los impuestos aplicables correspondientes.

Manifiesto

En el momento de emitir este informe se considera que es completo y adecuado. Este informe únicamente se actualizará a solicitud de los tribunales competentes, por lo que no se asume ninguna responsabilidad sobre aspectos ocurridos o conocidos con posterioridad a la emisión de este y que pudieran modificar las conclusiones del perito.

Asimismo, el perito Oscar Padial Diaz declara que el informe se presenta manuscrito, firmado y que, de encontrarse epígrafes manuscritos, no serán responsabilidad del perito.

Archivo: Procedimiento pericial ABRIL_03081311437	P á g i n a 16
Firma del Perito: Oscar Padial Diaz	